

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5141/2543

นาง วรรณ บริสุทธิ์ กับพวก

โจทก์

ผู้ร้องสอด

โจทก์

นาง วลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา กับพวก

โจทก์

นาง สุรี จารุศร ในฐานะผู้จัดการมรดก

นาย สว่าง จารุศร

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1723

ผู้จัดการมรดกต้องจัดการโดยตนเองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1723 เมื่อโจทก์ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกจึงไม่อาจจัดการมรดกได้โดยตนเอง ทั้งเหตุที่ต้องโทษจำคุกก็เนื่องมาจากการเบียดบังทรัพย์ของผู้อื่นเป็นของตน ในฐานะผู้มีอำนาจจัดการทรัพย์ ดังนี้ ถือได้ว่ามีพฤติการณ์ที่ไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดก

คดีสืบเนื่องมาจากเดิมศาลฎีกามีคำพิพากษาที่ 2621/2534 ให้ถอนนางสุรี จารุศร จำเลย ออกจากการเป็นผู้จัดการมรดก และมีคำสั่งตั้งนายสิงหวิชัย จารุศร โจทก์ ที่ 2 และนางสุวลัย จันทวานิช ผู้ร้องสอดที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของนายสว่าง จารุศร ผู้ตาย

ต่อมาผู้ร้องสวดที่ 2 ยื่นคำร้องว่า หลังจากที่ศาลฎีกามีคำพิพากษาตั้งโจทก์ที่ 2 และผู้ร้องสวดที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายแล้ว โจทก์ที่ 2 และผู้ร้องสวดที่ 2 ได้ร่วมกันจัดการทรัพย์สินมรดกของผู้ตายตลอดมาแต่ยังไม่เสร็จสิ้น ต่อมาโจทก์ที่ 2 ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงถึงแก่กรรม ผู้ร้องสวดที่ 2 จึงไม่อาจจัดการมรดกของผู้ตายต่อไปแต่โดยลำพังได้ จึงมีเหตุขัดข้องในการจัดการมรดกของผู้ตาย ขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้ร้องสวดที่ 2 ให้เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายต่อไปแต่ผู้เดียว

โจทก์ที่ 1 ยื่นคำคัดค้านว่า โจทก์ที่ 1 เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายและนางกฤษณาหรือกฤษฎา เจริญมาศ และเป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับโจทก์ที่ 2 ต่อมาผู้ตายได้หย่าขาดกับนางกฤษณาแล้วจดทะเบียนสมรสกับจำเลย และมีบุตรกับจำเลยอีก 2 คน คือผู้ร้องสวดที่ 1 และผู้ร้องสวดที่ 2 ในระหว่างที่ผู้ร้องสวดที่ 2 กับโจทก์ที่ 2 เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายทั้งสองคนได้ร่วมกันจัดการทรัพย์สินมรดกโดยมีพฤติการณ์ส่อไปทางทุจริตมิได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้จัดการมรดกให้ถูกต้องตามกฎหมาย ผู้ร้องสวดที่ 2 จึงไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายอีกต่อไป ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้องสวดที่ 2 และมีคำสั่งตั้งโจทก์ที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายต่อไป

จำเลยยื่นคำคัดค้านขอให้ยกคำร้องของผู้ร้องสวดที่ 2 และมีคำสั่งตั้งผู้ร้องสวดที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายต่อไป

ผู้ร้องสวดที่ 1 ยื่นคำคัดค้านว่า ผู้ร้องสวดที่ 1 เป็นบุตรชอบด้วยกฎหมายของผู้ตายกับจำเลย เป็นพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันกับผู้ร้องสวดที่ 2 ผู้ร้องสวดที่ 2 ไม่เหมาะที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายอีกต่อไป ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้องสวดที่ 2 และมีคำสั่งตั้งผู้ร้องสวดที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายต่อไป

ในระหว่างไต่สวนคำร้อง จำเลยถึงแก่กรรม ศาลชั้นต้นมีคำสั่งจำหน่ายคดีใน ส่วนการคัดค้านของจำเลยออกจากสารบบความ

ส่วนผู้ร้องสอดที่ 2 แฉลงไม่ตั้งใจที่จะเป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายและไม่ ตั้งใจสืบพยาน

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตั้งนางวรรณ จารุศร (ปรีสุทธิ์) โจทก์ที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดก ของนายสว่าง จารุศร ผู้ตาย โดยให้มีอำนาจและหน้าที่ตามกฎหมาย ให้ยกคำร้อง ของผู้ร้องสอดที่ 1 และผู้ร้องสอดที่ 2

ผู้ร้องสอดที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้โจทก์ที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกของนายสว่าง จารุศร ผู้ตาย โดยให้มีสิทธิและหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและอยู่ในเงื่อนไขที่ว่า ถ้าจะจำหน่ายจ่ายโอนหรือก่อภาระติดพันกับทรัพย์สินมรดกที่มีหลักฐานทางทะเบียนให้ แก่บุคคลที่มีใช้ทายาทที่มีสิทธิรับมรดกโดยมิได้รับความยินยอมจากทายาททุกคน แล้ว จะต้องขออนุญาตศาลก่อนเป็นกรณีไปนอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำ พิพากษาศาลชั้นต้น

ผู้ร้องสอดที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การเป็นผู้จัดการมรดกโดยหลักแล้วผู้จัดการมรดกต้อง จัดการโดยตนเองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1723เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏต่อศาลโดยชัดแจ้งว่าโจทก์ที่ 1 ต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก 5 ปี ตาม คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1875/2543 เช่นนี้จึงไม่อาจจัดการมรดกได้โดยตนเอง ทั้งเหตุ ที่ต้องโทษจำคุกก็เนื่องมาจากการเบียดบังทรัพย์สินของผู้อื่นเป็นของตนในฐานะผู้มี

อำนาจจัดการทรัพย์สิน ดังนี้ ถือได้ว่ามีพฤติการณ์ที่โจทก์ที่ 1 ไม่เหมาะสมที่จะเป็นผู้
จัดการมรดก

พิพาทษาแก้เป็นว่า ให้ยกคำร้องขอของโจทก์ที่ 1 ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไป
ตามคำพิพาทษาลอุทธรณ์

(ประพันธ์ ทรัพย์แสง-สมศักดิ์ วงศ์ยืน-ดลจรัส รัตนโศภิต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพาทษาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>